



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001269/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"FRENKEL JAIME SAUL C/ ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001269/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 48, contra la sentencia de fs. 43/46 vta.

El recurso se concede a fs. 49. A fs. 53 el Sr. Fiscal General ante Cámara contesta la vista oportunamente corrida. Expresa agravios la apelante a fs. 68/71, y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 93.

II- Que la demandada apela la aplicación del precedente "Elliff" y la extensión de las pautas de "Badaro" más allá del 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.



III- Que el actor, titular de una jubilación otorgada conforme el régimen instituido por la ley 24241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes de la accionante conforme las pautas sentadas por la CSJN en las causas "Elliff" y "Badaro", ordenando la aplicación de este último fallo hasta la entrada en vigencia de la ley 26417 y el pago de intereses conforme la tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que debe rechazarse el agravio por la aplicación al caso del precedente "Elliff" de la CSJN y del ISBIC como pauta de reajuste de los haberes del actor toda vez que es doctrina del Máximo Tribunal que, aun cuando sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél (cfr. "Fallos" 330:1094).

b) Que, se advierte que le asiste razón en cuanto postula que no corresponde la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios", sentencia del 03/05/2011), rigiendo para tal período los aumentos decretados por el PEN al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001269/2010/CA1

y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

V- Que las costas deben imponerse por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 21 ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Se tienen presentes las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.



El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001269/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 4 de mayo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO

